

判決の言渡しに関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならないが、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
2. 刑の言渡しをしたときは、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときを除き、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
3. 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
4. 有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
5. 被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡しをしなければならないが、被告事件が罪とならないときは、判決で公訴を棄却しなければならない。

No293	判決の言渡し	正答率
H22-36	正解	67%
	5	

1 正しい

335 条 1 項、2 項。有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない（同条 1 項）。また、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない（同条 2 項）。その趣旨は、①裁判所の恣意を防止する保障機能、②被告人を納得させる説得的機能、③上訴審が原裁判の当否を審査する審査機能を果たすため、一般に裁判には理由を付すこととされているところ（44 条 1 項）、有罪判決については、その重要性にかんがみ、その付すべき理由の最小限度の内容・範囲を特に明示することとした点にある。

2 正しい

181 条 1 項。刑の言渡しをしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。その趣旨は、刑の言渡しをした場合は、被告人が罪を犯したことにより訴訟費用が生じたのであるから、原則として被告人に訴訟費用を負担させるべきこととした点にある。

3 正しい

規則 221 条。裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。これは、任意的なものであり、判例は、判決宣告に付随する処置の 1 つとしている（最決昭 47.4.5）。

4 正しい

規則 220 条。有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない（規則 220 条）。その趣旨は、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知することで、被告人に上訴の権利を十分に行使させようとした点にある。

5 誤っている

336 条。被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡しをしなければならない（同条）。その趣旨は、無罪判決の言渡しをすることで、被告事件について刑罰権の不存在を確認するという点にある。なお、被告事件が罪とならないときは、訴因事実について証明があったものの、法令の解釈上犯罪を構成しない場合及び犯罪成立阻却事由（335 条 2 項）がある場合をいい、犯罪の証明がないときは、訴因事実の存在、犯罪成立阻却事由及び処罰阻却事由の不存在について合理的な疑いを容れる余地のない程度に証明がなされなかった場合をいう。